



Lubin, 04/12/2024

KGHM Polska Miedź
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie

UMOWA NR AU02-25-0097

59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

tel.: (48 76) 747 82 00
fax: (48 76) 747 85 00

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764
BDO 000006528

Członkowie Zarządu
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.:

Andrzej Szydło
Prezes Zarządu

Zbigniew Bryja
Wiceprezes Zarządu
ds. Rozwoju

Piotr Krzyżewski
Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Mirosław Laskowski
Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Iga Dorota Lis
Wiceprezes Zarządu
ds. Aktywów Zagranicznych

Piotr Stryczek
Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302
w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja spółki

Kapitał zakładowy:
2.000.000.000 zł
(z czego wpłacono 2.000.000.000 zł)

Zawarta w dniu 04/12/2024 w Lubin pomiędzy:
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. z siedzibą w Lubin, ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 48 , 59-301 Lubin, Polska,zwaną w dalszej treści umowy **„Sprzedającym”**, reprezentowaną przez:
1.
2.
TELE-FONIKA KABLE Spółka Akcyjna, z siedzibą w Myślenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1 , 32-400 Myślenice, Polska,zwaną w dalszej treści umowy **„Kupującym”**, reprezentowaną przez:
1.
2.
Każda zwana indywidualnie **„Stroną”**, a łącznie **„Stronami”**.

Warunki sprzedaży
1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego a Kupujący kupuje od Sprzedającego materiał określony w artykule „Materiał” poniżej na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Sprzedający oświadcza, że Materiał jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich.

Przedmiot umowy
Katody miedziane grade „A” zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) pod marką HML, HMG-S i/lub HMG-B, w gatunku Cu-CATH-1 zgodnie z normą PN-EN 1978 w opcji Sprzedającego („Materiał”), pakowane w wiązki i wiązane 2 taśmami stalowymi.

Ilość
Ilość bazowa 1968 mt (± 2% w opcji Sprzedającego) plus 528 mt (± 2% w opcji Sprzedającego) w opcji Kupującego. W partiach miesięcznych po:

	Ilość bazowa mt	Opcja Kupującego mt
styczeń 2025	168	48
luty 2025	192	48
marzec 2025	192	48
kwiecień 2025	168	48
maj 2025	168	48

WERSJA ROBOCZA

czerwiec 2025	192	48
lipiec 2025	0	0
sierpień 2025	168	48
wrzesień 2025	192	48
październik 2025	168	48
listopad 2025	192	48
grudzień 2025	168	48

Opcja Kupującego potwierdzana najpóźniej do 25-go (dwudziestego piątego) dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wysyłki. Kupujący potwierdzi ilości na lipiec i sierpień do 15 czerwca 2025. W przypadku zmiany planu remontowego zakładu Kupującego w Bukownie, ilości na lipiec oraz sierpień zostaną wzajemnie zamienione, a taka zmiana harmonogramu dostaw nie wymaga aneksowania umowy.

Termin wysyłki

Od stycznia 2025 do grudnia 2025 (włącznie), według harmonogramu potwierdzonego przez Strony w formie określonej w ust. 2 klauzuli „Postanowienia końcowe” najpóźniej do 25-go (dwudziestego piątego) dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wysyłki.

Baza dostawy

- 1) DAP, Tele-Fonika Kable, Zakład Recyklingu Bukowno (Incoterms 2020), samochodami.
- 2) EXW, Oddział Huta Miedzi „Głogów” (Incoterms 2020).

Cena

Średnia notowań settlement miedzi w gatunku „grade A” notowanej na Londyńskiej Giełdzie Metali z okresu ustalania ceny plus premia w wysokości:

- 1) 227 USD/mt - w przypadku bazy dostawy DAP Bukowno, albo
- 2) 215 USD/mt - w przypadku bazy dostawy EXW Oddział Huta Miedzi „Głogów”.

Okres ustalania ceny

Średnia notowań LME cash settlement z umownego miesiąca wysyłki (M).

Płatność

1. Zapłata należności będzie dokonywana przez Kupującego poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w dostarczonej Kupującemu instrukcji płatniczej nr FO.3313.275.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wysyłki Materiału, na podstawie wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT.

Zmiana instrukcji płatniczej nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku otrzymania nowej instrukcji płatniczej, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić ze Sprzedającym fakt jej otrzymania e-mailem skierowanym na adres mailowy Sprzedającego wskazany w klauzuli "Zawiadomienia" poniżej.

2. Ceny wykazane na fakturach uwzględniać będą, poza ceną Materiału, również cenę za 60 (sześćdziesięcio)-dniowy koszt finansowania liczony w skali rocznej według stawki 3M WIBOR (płatności

WERSJA ROBOCZA

w PLN), z pierwszego dnia roboczego okresu ustalania ceny, powiększonej o marżę w wysokości 2,5 p.p. Koszt finansowania liczony będzie od ceny netto za 1 mt Materiału.

3. Jeśli stawka 3M WIBOR jest niższa niż zero, dla celów niniejszej Umowy, taka stawka będzie uznana za równą zeru.

4. W przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego przed terminem płatności, Sprzedający nie będzie dokonywał na rzecz Kupującego zwrotu kosztów finansowania, o których mowa w ustępie 2 powyżej, za okres pomiędzy dniem dokonania zapłaty a terminem płatności.

5. Zapłatę uważa się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego w instrukcji płatniczej.

6. Cena towarów określona umową zostanie powiększona o podatek VAT, naliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, który będzie wymagalny i płatny w złotych polskich (PLN).

7. Jeżeli termin zapłaty przypada w dniu innym niż dzień roboczy, zapłata zostanie dokonana najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin zapłaty. Dla celów niniejszej Umowy, „dzień roboczy” oznacza każdy dzień inny niż: (a) sobota, (b) niedziela oraz (c) inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

8., Za każdy dzień finansowania wykraczający poza termin płatności wskazany w ustępie 1., Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek, kalkulowanych w oparciu o stopę określoną w ustępie 2., do dnia, w którym płatność stanie się wymagalna.

Rozliczenie ostateczne

Ostateczne rozliczenie płatności nastąpi na podstawie faktury korygującej VAT wystawionej po upływie okresu ustalania ceny, w terminie płatności wskazanym na fakturze korygującej VAT tożsamym do terminu płatności dla faktur korygowanych. W przypadku, gdy faktura korygująca wystawiona zostanie po upływie terminu płatności faktury korygowanej, zapłata należności wynikającej z różnicy pomiędzy wartością faktury korygowanej a wartością faktury korygującej nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury korygującej.

Opóźnienie w terminie zapłaty

W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, Sprzedający obciąży Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych w stosunku rocznym za każdy dzień opóźnienia. Sprzedający może również w takim przypadku, bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych skutków takich działań: jednostronnie wstrzymać dostawy, a w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu zapłaty, odstąpić od Umowy co do całej reszty niespełnionego świadczenia bez wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego.

VAT

Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

Reklamacje

Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Materiału.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uznaje się za uwzględnienie reklamacji.

Zawieszenie wykonywania umowy

1. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za szkody spowodowane opóźnionym wykonaniem lub niewykonaniem w całości lub w części niniejszej Umowy lub niewywiązaniem się z któregośkolwiek

WERSJA ROBOCZA

z warunków niniejszej Umowy, w wypadku gdy takie opóźnienie, zaniechanie lub niewywiązanie się wynika z siły wyższej.

2. Termin siła wyższa oznacza następujące okoliczności o charakterze wyjątkowym, na które Strona dopuszczająca się naruszenia lub niebędąca w stanie spełnić warunków niniejszej Umowy nie ma wpływu, których nie mogła przewidzieć w momencie zawierania Umowy ani których powstaniu nie mogła zapobiec, a w szczególności:

- a) powódzie, strajki, wojny, klęski żywiołowe;
- b) wprowadzenie lub zmiana regulacji mających zastosowanie do Strony, lub zmiana ich interpretacji przez jakikolwiek organ administracji publicznej;
- c) działania danej Strony zgodnie z żądaniem jakiejkolwiek władzy administracji państwowej lub osoby działającej w imieniu takiego organu władzy.

3. Jeżeli Strona nie wykona swoich zobowiązań w całości lub w części na skutek działania osoby trzeciej, której Strona powierzyła wykonanie całości lub części Umowy, ta Strona nie będzie odpowiedzialna tylko i wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim:

- a) spełnione są warunki ustanowione w ustępie 2; oraz
- b) Strona udowodni, że warunki te mają zastosowanie również do osoby trzeciej.

4. W wypadku gdyby którakolwiek ze Stron musiała powołać się na postanowienia niniejszej klauzuli, Strona ta:

- a) zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o okolicznościach oraz związku pomiędzy zaistnieniem tych okoliczności a niewykonaniem zobowiązania, w jakich zaistniał(y) poszczególny(e) wypadek (wypadki) siły wyższej oraz o przewidywanym czasie jego (ich) trwania pod rygorem nieuznania powyższego zdarzenia za spowodowane przez siłę wyższą zwalniającą z odpowiedzialności;
- b) dołączy dokumenty potwierdzające lub uprawdopodobniające wystąpienie siły wyższej.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, niniejsza Umowa ulegnie zawieszeniu od chwili wskazanej jako moment wystąpienia siły wyższej w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 4a) powyżej. W przypadku gdyby wydarzenie powodujące zaistnienie przypadku siły wyższej nie zostało naprawione lub nie zostały w stosunku do niego zastosowane środki zaradcze w ciągu 1 (jednego) miesiąca, wówczas Strona otrzymująca zawiadomienie o wystąpieniu siły wyższej może w ciągu 14 (czternastu) dni po upływie powyższego terminu wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kar.

6. Powyższe postanowienia dotyczące siły wyższej nie mają zastosowania do zobowiązania Kupującego do zapłaty jakichkolwiek kwot należnych z tytułu niniejszej Umowy.

Klauzula poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności treści Umowy oraz jej zasad i warunków i do nieujawniania treści Umowy, jej zasad i warunków oraz informacji uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy osobom trzecim, z wyłączeniem profesjonalnych doradców, instytucji finansowych, podmiotów świadczących usługi faktoringowe i/lub cesjonariuszy. Ujawnienie jakichkolwiek informacji, o których mowa powyżej przez Stronę może nastąpić wyłącznie, za uprzednią, pisemną zgodą drugiej Strony albo w przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa (w szczególności w przypadku wykonywania przez Stronę obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

2. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień, o których mowa w ustępie 1, Strona naruszająca zobowiązuje się naprawić drugiej Stronie wyrządzoną szkodę.

Zmiany zapisów umowy

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

WERSJA ROBOCZA

Oświadczenia

1. Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zawiadomienia

Na potrzeby komunikacji związanej z niniejszą Umową, Strony ustalają następujące adresy e-mail:

Firma	Do wiadomości	E-mail
KGHM Polska Miedź S.A.	Kamil Jarkowski	kamil.jarkowski@kgbm.com
KGHM Polska Miedź S.A.	Bartłomiej Stefanowicz	bartlomiej.stefanowicz@kgbm.com
KGHM Polska Miedź S.A.	Katarzyna Napierała	katarzyna.napierala@kgbm.com
TELE-FONIKA Kable S.A.	Tomasz Twaróg	tomasz.twarog@tfkable.com
TELE-FONIKA Kable S.A.	Piotr Cielecki	piotr.cielecki@tfkable.com

Zmiany wskazanych powyżej danych wymagają niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony, jednak nie stanowią zmiany Umowy.

Zapisy antykorupcyjne

1. Każda Strona oświadcza, że w związku z niniejszą Umową:

- a) będzie przestrzegać obowiązujących ją przepisów oraz regulacji antykorupcyjnych („Przepisy Antykorupcyjne”);
- b) wdrożyła adekwatne procedury wewnętrzne mające przeciwdziałać wręczaniu lub oferowaniu korzyści majątkowych lub korzyści o innym charakterze, z zamiarem nakłonienia lub nagrodzenia osoby fizycznej lub innego podmiotu do niewłaściwego wykonywania czynności podejmowanych w ramach obowiązków pracowniczych lub działalności biznesowej („Procedury Antykorupcyjne”);
- c) nie dokona i/lub nie zleci dokonania wręczenia lub zaoferowania korzyści majątkowej lub korzyści o innym charakterze funkcjonariuszowi publicznemu, urzędnikowi państwowemu, na rzecz partii politycznej oraz jej członków, kandydatowi na urząd publiczny lub jakiegokolwiek innej osobie publicznej lub prywatnej, jeżeli takie wręczenie lub oferta naruszałaby Przepisy Antykorupcyjne lub Procedury Antykorupcyjne.

2. W sytuacji, gdy Strona będzie posiadała wiedzę lub uzasadnione podejrzenie o:

- a) naruszeniu przez którąkolwiek ze Stron niniejszej klauzuli; lub
- b) możliwości wystąpienia konfliktu interesów w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, mogącego mieć wpływ na transparentność relacji biznesowej Stron lub zwiększone ryzyko wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym;

niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o tym fakcie.

3. W celu realizacji obowiązku raportowania, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, Kupujący może skorzystać z Platformy Linia Etyki KGHM dostępnej pod następującym adresem: <https://liniaetyki.kghm.com/pl>.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający w swojej działalności kieruje się Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM oraz Polityką Antykorupcyjną, dostępnymi pod następującym adresem: <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna>.
5. W razie naruszenia przepisów niniejszej klauzuli przez jedną Stronę, druga Strona może pisemnie rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczenie

1. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy oraz innych umów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dotyczących sprzedaży katod miedzianych, są ubezpieczone przez ubezpieczyciela wybranego przez Sprzedającego.
2. Odroczonego terminu płatności przyznany jest dla łącznych wierzytelności (z wszystkich zawartych umów dotyczących sprzedaży katod miedzianych) Sprzedającego wobec Kupującego, nieprzekraczających limitu przyznanego przez ubezpieczyciela.
3. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany warunków i terminów płatności lub wstrzymania wydania Materiału Kupującemu w przypadku nieprzyznania, wypowiedzenia lub zmniejszenia limitu kredytowego przez ubezpieczyciela, a także w przypadku niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego na gruncie niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych umów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, jeżeli takie są zawarte, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego.
4. Zmiana warunków i terminów płatności będzie skuteczna z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego zawiadomienia o nowych warunkach i terminach płatności. Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną lub dostarczone kurierem, listem poleconym lub osobiście na adres Kupującego.
5. Kupujący zobowiązuje się do przedstawienia Sprzedającemu sprawozdań finansowych Kupującego za okresy sprawozdawcze kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdania zostaną dostarczone niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podzielność Umowy

Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta.

Brak zrzeczenia się praw

Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na podstawie niniejszej Umowy lub umów z nią powiązanych, nie będzie skutkowało zrzeczeniem się odpowiedniego prawa lub środka prawnego, chyba że zrzeczenie się danego prawa lub środka prawnego nastąpiło w sposób wyraźny na piśmie. Jakiegokolwiek zrzeczenie się prawa (lub środka prawnego), w tym częściowe zrzeczenie się takiego prawa (lub środka prawnego) będzie miało miejsce na piśmie i zostanie przekazane drugiej Stronie, oraz nie ograniczy wykonywania takich praw powstałych w przeszłości.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych niezbędnych do zawarcia oraz wykonywania niniejszej Umowy, poniżej Strony zamieszczają postanowienia określające zakres udostępnienia oraz wymagane informacje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”):

- a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron, współników spółek osobowych oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, jak również dane

WERSJA ROBOCZA

osobowe pracowników i współpracowników będących podmiotami trzecimi każdej ze Stron, wykonujących czynności konieczne do realizacji celu niniejszej Umowy w niezbędnym zakresie, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem tych danych osobowych i przetwarzane będą przez drugą Stronę w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną udostępnienia drugiej Stronie powyższych danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania przez drugą Stronę będzie prawnie usprawiedliwiony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b) Kupujący stanie się również administratorem danych osób upoważnionych przez Sprzedającego do wystawienia faktury.

c) Każda ze Stron oświadcza, że osobom wymienionym w punkcie a) powyżej zostanie udostępniona treść niniejszej Umowy w celu przekazania tym osobom informacji w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający realizację niniejszej Umowy.

e) Każda z osób wymienionych w punkcie a) powyżej posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

f) Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

g) Dane będą ujawniane uprawnionym pracownikom Stron oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi na rzecz Sprzedającego – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

h) Sprzedający oświadcza, że udostępnione mu dane będzie przetwarzał w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń oraz przepisów podatkowych, oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: IOD@kgbm.com.

Kupujący oświadcza, że udostępnione mu dane będzie przetwarzał w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń oraz przepisów podatkowych, oraz że powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iodo@tfkable.com.

Sankcje

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli, następujące terminy oznaczają:

- „Sankcje” - wszelkie prawa, statuty, przepisy lub środki ograniczające dotyczące sankcji gospodarczych, sektorowych lub finansowych (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek sankcje lub środki związane z jakimkolwiek embargiem lub zamrożeniem aktywów) przyjęte, administrowane, uchwalone lub egzekwowane przez którykolwiek z Organów Nakładających Sankcje;

- „Organ Nakładający Sankcje” - Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska (lub którekolwiek z jej państw członkowskich), Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki lub Kanada, w tym odpowiednie instytucje rządowe i regulacyjne oraz agencje każdego z powyższych, w tym między innymi, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC), Skarb Państwa Jej Królewskiej Mości, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA oraz Biuro Inspektora Instytucji Finansowych (OSFI);

- „Działalność Podlegająca Sankcjom” - wykorzystywanie lub udostępnianie Materiału lub środków pieniężnych dostarczonych przez drugą Stronę w ramach wykonania niniejszej Umowy: (i) w celu finansowania lub ułatwiania jakichkolwiek działań lub przedsięwzięć biznesowych z lub związanych z jakąkolwiek Osobą Objętą Sankcjami lub jakimkolwiek Państwem Objętym Sankcjami, i/lub (ii) które w jakimkolwiek sposób, może skutkować naruszeniem Sankcji;

WERSJA ROBOCZA

- „Osoba Objęta Sankcjami” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: (i) na którą nałożono Sankcje; i/lub (ii) która jest bezpośrednio lub pośrednio - w 50% (pięćdziesięciu procentach) lub więcej - własnością lub jest kontrolowana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na którą nałożono Sankcje; i/lub (iii) która ma siedzibę, jest zorganizowana lub ma miejsce zamieszkania w Państwie Objętym Sankcjami;

- „Państwo Objęte Sankcjami” - państwo lub terytorium, na które nałożono kompleksowe (tj. obejmujące cały kraj lub określone terytorium) Sankcje.

2. Każda Strona oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy i przez cały okres jej obowiązywania:

(a) dana Strona, jej podmioty powiązane, podmioty zależne, członkowie zarządu, dyrektorzy i inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pracownicy przestrzegają Sankcji;

(b) ani dana Strona, ani żaden z jej podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, członków zarządu, dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska lub pracowników, ani - według najlepszej wiedzy danej Strony - żadna osoba działająca w jej imieniu w związku z wykonaniem Umowy, nie jest Osobą Objętą Sankcjami;

(c) będzie unikać: (i) Działalności Podlegającej Sankcjom lub jakichkolwiek działań lub przedsięwzięć biznesowych, które mogłyby skutkować uznaniem danej Strony za Osobę Objętą Sankcjami, i/lub (ii) działalności naruszającej Sankcje;

(d) będzie unikać podejmowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terytorium Państwa Objętego Sankcjami.

3. Jeśli Strona („Strona Naruszająca”) (i) stanie się Osobą Objętą Sankcjami lub (ii) naruszyła lub naruszy postanowienia niniejszej klauzuli:

(a) Strona Naruszająca niezwłocznie po powzięciu wiedzy dostarczy drugiej Stronie („Strona Nienaruszająca”) pisemne zawiadomienie o naruszeniu przez nią niniejszej klauzuli;

(b) Strona Nienaruszająca może (bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności) rozwiązać Umowę lub zawiesić jej wykonanie w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym zawiadomieniem Strony Naruszającej lub podjąć wszelkie inne działania, które uzna za konieczne, dla zapewnienia zgodności Strony Nienaruszającej z Sankcjami lub uniknięcia Działalności Podlegającej Sankcjom.

4. Strona Naruszająca będzie odpowiedzialna za wszelkie bezpośrednie koszty, zobowiązania i wydatki poniesione przez Stronę Nienaruszającą w związku z wykonaniem przez Stronę Nienaruszającą uprawnień przewidzianych w niniejszej klauzuli. Skorzystanie przez Stronę Nienaruszającą z uprawnień przewidzianych w niniejszej klauzuli nie narusza jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących Stronie Nienaruszającej na podstawie niniejszej Umowy.

Dochodzenie roszczeń

Kupujący akceptuje, że w przypadku opóźnienia Kupującego w terminie zapłaty jakichkolwiek wymagalnych należności wynikających lub pozostających w związku z Umową - Sprzedający może podjąć wszelkie czynności przewidziane przepisami prawa zmierzające do odzyskania należności od Kupującego, w tym czynności zmierzające do ujawnienia danych Kupującego we właściwych rejestrach lub zbiorach dłużników (Kupujący wyraża niniejszym zgodę na ujawnienie wszelkich wymaganych w tym celu informacji).

Bezsporność wierzytelności

1. Jeżeli Sprzedający nie otrzyma od Kupującego jakichkolwiek zastrzeżeń do faktury w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty jej wystawienia przez Sprzedającego - Strony potwierdzają, że każdą dostawę Materiału, której dotyczy dana faktura, uważa się za należycie wykonaną przez Sprzedającego i przyjętą bez zastrzeżeń przez Kupującego, a wszelkie wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego o zapłatę z tytułu takiej dostawy są bezsporne i ważne.

WERSJA ROBOCZA

2. Powyższe nie wyklucza wystawiania przez Sprzedającego faktur korygujących oraz wystawiania przez Kupującego not korygujących, jeśli takie będą konieczne zgodnie z Umową.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Kupującego ewentualnych roszczeń z tytułu wad jakościowych i fizycznych Materiału, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wszelkie takie roszczenia należy zgłosić Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Dodatkowo na wniosek Sprzedającego, nie wcześniej niż po upływie terminu na zgłaszanie zastrzeżeń do faktury przez Kupującego, Kupujący niezwłocznie (w okresie nie dłuższym niż

14 (czternaście) dni kalendarzowych) przekaze Sprzedającemu potwierdzenie istnienia oraz bezsporności wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, w odniesieniu do których

Sprzedający wystąpił o takie potwierdzenie, o ile potwierdzenie odnosić się będzie do niespornych wierzytelności KGHM.

Rozwiązanie umowy

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- gdy druga ze Stron stanie się niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe lub ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli stan niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością może wpływać na wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,

- podjęcia przez właściwe organy drugiej Strony uchwały w sprawie jej likwidacji.

Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę, jeżeli:

- jej sytuacja biznesowa lub stan majątkowy ulegnie istotnemu pogorszeniu;

- w stosunku do niej został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;

- zawarła z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania; albo

- w stosunku do niej został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przyspieszonego układowego, układowego lub sanacyjnego.

Przejęcie prawa własności przedmiotu umowy

Przejęcie własności Materiału na Kupującego następuje z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego oraz wydania Kupującemu Materiału, jednak nie później niż w momencie przetworzenia lub połączenia Materiału dokonanego przez Kupującego.

Prawo rządzące umową

Umowa jest poddana prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim interpretowana. W sprawach nią nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Rozstrzygnięcie sporów

Spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami ze stosunku prawnego powstałego w związku

z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Upływ okresu obowiązywania Umowy, nie pozbawia Stron prawa dochodzenia roszczeń powstałych w trakcie obowiązywania Umowy lub w związku z Umową.

2. Oświadczenia i zawiadomienia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (za pośrednictwem poczty e-mail), chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

WERSJA ROBOCZA

3. Żadna ze Stron nie dokona przelewu ani nie obciąży jakichkolwiek praw czy wierzytelności, ani też nie przeniesie żadnych swoich obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem uprawnienia Sprzedającego do swobodnego przelewu, przeniesienia i/lub obciążenia swoich praw wynikających z Umowy: (i) na instytucje finansowe lub podmioty świadczące usługi faktoringowe; i/lub (ii) w przypadku opóźnienia Kupującego w terminie zapłaty - także na inne osoby trzecie.

4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron, chyba że Umowa została sporządzona w formie elektronicznej.

Sprzedający	Kupujący
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	TELE-FONIKA KABLE Spółka Akcyjna

Załącznik nr 1 do Umowy nr AU02-25-00097

Depozyt u Sprzedającego

Niniejszy Załącznik 1 (Depozyt u Sprzedającego) określa warunki i zasady zamówień depozytowych w odniesieniu do dostaw realizowanych do depozytu w Hucie Miedzi „Głogów” w Głogowie.

Zważywszy, że:

- (a) Strony, po uprzednim uzgodnieniu, dopuszczają, na warunkach określonych w niniejszym Załączniku 1 (Depozyt u Sprzedającego), realizowanie dostaw Materiału do Depozytu (zgodnie z definicją poniżej) utworzonego na terenie O/HM „Głogów”;
- (b) dostawy będą realizowane na warunkach EXW O/HM „Głogów” (Incoterms 2020), z zastrzeżeniem lit. (c), (d) i (e) poniżej;
- (c) prawo do dysponowania Materiałem jak właściciel przechodzi na Kupującego z chwilą złożenia go do Depozytu, co jest równoznaczne z jego sprzedażą na rzecz Kupującego;
- (d) Przejście prawa własności złożonego do Depozytu Materiału przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego, jednak nie później niż w momencie przetworzenia lub połączenia Materiału dokonanego przez Kupującego;
- (e) zdeponowany Materiał zostanie przetransportowany przez Sprzedającego do zakładu KME Hettstedt lub Elcowire GmbH w Niemczech w uzgodnionym przez Strony w Zamówieniu Depozytowym (zgodnie z definicją zawartą poniżej) terminie na koszt i ryzyko Kupującego;
- (f) Sprzedający oświadcza, że dołoży należytej staranności w zakresie prowadzenia Depozytu i przechowywania w nim zdeponowanego Materiału. Strony uzgodniły niniejsze dodatkowe warunki sprzedaży Materiału oraz jego depozytu w niniejszym Załączniku 1 (Depozyt u Sprzedającego).

Zamówienie depozytowe

1. Strony mogą ustalić warunki zamówienia depozytowego („Zamówienie Depozytowe”) nabycia Materiału, które to zamówienie będzie zawierać następujące informacje:

- (a) ilość Materiału;
- (b) datę/daty złożenia Materiału w O/HM „Głogów” w celu zdeponowania;
- (c) datę/daty przetransportowania zdeponowanego Materiału przez Sprzedającego do zakładu KME Hettstedt lub Elcowire GmbH;
- (d) potwierdzenie, że do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Zamówieniu Depozytowym, zastosowanie mają postanowienia Załącznika 1 (Depozyt u Sprzedającego) do Umowy, a w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku 1 (Depozyt u Sprzedającego), postanowienia Umowy.

2. Zamówienie Depozytowe powinno zostać złożone Sprzedającemu przez Kupującego, a Sprzedający może odmówić przyjęcia Zamówienia Depozytowego. Po dostarczeniu przez Kupującego Zamówienia Depozytowego, Sprzedający niezwłocznie poinformuje na piśmie lub e-mailem Kupującego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zamówienia Depozytowego.

Utworzenie Depozytu

1. Materiał zostanie zdeponowany przez Sprzedającego w Hucie Miedzi „Głogów” w Głogowie w wyznaczonym przez niego miejscu („Depozyt”).

2. Sprzedający zapewni, że warunki techniczne Depozytu umożliwią prawidłowe przechowywanie Materiału, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenia jakości Materiału od chwili złożenia Materiału w Depozycie (tj. po dokonaniu sprzedaży).
3. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o złożeniu Materiału w Depozycie.

Ilość Materiału przechowywanego w Depozycie

Sprzedający gwarantuje dostawę do Depozytu na żądanie Kupującego w ilości wzajemnie uzgodnionej w potwierdzonym Zamówieniu Depozytowym.

Przetransportowanie Materiału z Depozytu do zakładu KME Hettstedt lub Elcowire GmbH Sprzedający przetransportuje całość dostarczonego Materiału z Depozytu do zakładu KME Hettstedt lub Elcowire GmbH w Niemczech zgodnie z datą wskazaną w Zamówieniu Depozytowym na koszt i ryzyko Kupującego oraz obciąża Kupującego kosztem transportu w wysokości 46 USD/mt płatnym przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT dokumentującej usługę transportową.

Prawo do właścicielskiego dysponowania Materiałem

1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości z chwilą złożenia Materiału do Depozytu, (co nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony na Zamówieniu Depozytowym), nastąpi sprzedaż Materiału i przeniesienie prawa do jego dysponowaniem jak właściciel na Kupującego.
2. Przejście prawa własności złożonego do Depozytu Materiału przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego, jednak nie później niż w momencie przetworzenia lub połączenia Materiału dokonanej przez Kupującego.
3. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą pozostawienia Materiału do dyspozycji Kupującego poprzez złożenie do Depozytu. Straty i szkody dotyczące Materiału w Depozycie nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez Kupującego wobec Sprzedającego. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechowywanego Materiału ponosi Kupujący, przy zachowaniu należytej staranności przez Sprzedającego.
4. Sprzedający będzie przechowywał Materiał w Depozycie w sposób bezpieczny na zasadach depozytu.
5. Depozyt Kupującego zostanie objęty ubezpieczeniem od momentu zdeponowania Materiału do momentu dostarczenia go do wskazanego zakładu na koszt Sprzedającego.

Fakturowanie / podatek VAT

1. W odniesieniu do zdeponowanego Materiału, faktury na kwotę odpowiadającą cenie określonej zgodnie z postanowieniami Umowy, powiększonej o należny podatek VAT, zostaną wystawione przez Sprzedającego w terminie 3 (trzech) dni od daty złożenia Materiału do Depozytu, o której mowa w Zamówieniu Depozytowym.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Załącznika 1 (Depozyt u Sprzedającego), oraz z zastrzeżeniem, że koszty finansowania dotyczące płatności odroczonej będą naliczane od dnia złożenia Materiału do Depozytu, stosuje się zasady fakturowania i terminy płatności określone w Umowie.